

0000573-57.2014.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes Previstos na Legislação Extravagante

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000573-57.2014.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000573-57.2014.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Previstos na Legislação Extravagante

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 69/2013 - Delegacia de Polícia de Lins, 2028/2013 - Delegacia de Polícia de Lins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Poças

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MARCELO POÇAS, qualificado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 41-B, da Lei n. 10671/03 e artigo 331 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de setembro de 2013, por volta de 11h30, na Travessa Leopoldina, n. 188, Bairro Vila Mafalda, em Lins, incitou violência entre torcidas e desacatou os policiais militares Paulo Henrique Gonçalves dos Santos e Rafael Henrique do Prado Mirandola, no exercício das funções e em razão delas (fls. 03/04).

A denúncia foi recebida (fls. 80).

Citação do réu por edital (fls. 117). Suspensão do processo e prazo prescricional (fl. 125).

Revogada suspensão do processo (fl. 181).

Resposta à acusação (fls. 179/180)

Audiência de instrução e julgamento (fls. 291/293 e 303/304).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 305/308).

A Defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal,

aduzindo, em síntese, não ter sido produzida prova suficiente para amparar decreto condenatório (fls. 313/316).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo termo circunstanciado (fls.05/06), boletim de ocorrência (fls. 08/10) e pela prova oral.

Do mesmo modo, os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.

A vítima Paulo Henrique Gonçalves dos Santos, em juízo, disse que se lembrava do jogo realizado entre o time do Linense e outra equipe, e também que houve uma briga entre as torcidas. Disse que um indivíduo foi em direção aos policiais, mas em relação ao que ele falou não se recorda mais, em razão do tempo decorrido. Não se recorda se Marcelo incitava a torcida a "partir para cima" da outra torcida. Recorda-se que Marcelo veio para cima dos policiais. Não se recorda se Marcelo desacatou os policiais. Marcelo é conhecido nos meios policiais.

A vítima Rafael Henrique do Prado Mirandola, em juízo, disse que, no dia dos fatos estavam no policiamento do evento quando ocorreu uma briga entre as torcidas do Linense e Noroeste. Conseguiram separar as torcidas, porém quando já estava tudo calmo dois indivíduos começaram a incitar os torcedores do Linense para que viessem para cima da equipe policial, inclusive fazendo ameaças ao sargento Paulo Henrique, dizendo que ele só era homem porque estava fardado, mandando que ele tirasse a farda. Proferiram vários xingamentos como "polícia de merda", "cuzão" e outros. Conseguiram identificar esses dois indivíduos. Um dos torcedores conseguiu retirar os torcedores do Linense do local. Na saída conseguiram deter Marcelo que estava com um ferimento na cabeça. Acredita que tal ferimento tenha sido ocasionado no momento da briga entre as torcidas. Conduziram Marcelo até o PS local e posteriormente até a delegacia. Não se lembra se a outra pessoa que estava com Marcelo foi conduzida à Delegacia. O desacato foi dirigido ao sargento Paulo Henrique.

Em razão da ausência injustificada do réu foi decretada a sua revelia (fls. 291/292).

Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em Juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

Nos termos do artigo 41-B do Estatuto do Torcedor, constitui crime a conduta de "promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos".

Verifica-se, assim, que o legislador utilizou a conjunção "ou", de modo que a prática de qualquer uma das condutas previstas configurará o crime descrito no tipo penal.

É um crime de mera conduta, não exigindo um resultado concreto. Assim o simples fato de o réu "incitar a violência" da torcida contra os policiais já configura infração à norma do artigo 41-B, conduta esta que ficou comprovada ao longo da instrução processual.

O policial Paulo Henrique disse que não se lembrava mais das palavras que foram proferidas pelo réu, ou se ele incitava uma torcida a "partir para cima" da outra torcida, mas lembra-se que ele veio na direção dos policiais dizendo coisas que não se recorda em razão do tempo decorrido. Porém, o policial Mirandola relatou que conseguiram separar as torcidas, mas, após o tumulto, quando já estava tudo calmo dois indivíduos começaram a incitar os torcedores do Linense contra a equipe policial, proferindo xingamentos e desacatando o policial Paulo Henrique. Frise-se que só não houve outro confronto porque um outro torcedor conseguiu retirar os outros torcedores do local.

Houve, assim, coerente relato do policial Rafael Mirandola quanto à existência e autoria do delito, ressaltando que identificaram os dois indivíduos que incitaram os demais torcedores, um deles o réu.

Ficou demonstrado que o réu participou da primeira briga envolvendo grande número de torcedores, o que, por si só, no ambiente esportivo, é suficiente para colocar em risco a paz social ou bens jurídicos de terceiros, mas, no caso dos autos, o réu agravou o risco ao tentar reiniciar o tumulto incitando os torcedores contra os policiais, o que poderia acabar em grande tragédia.

Assim, a tese defensiva no sentido de que não haveria prova suficiente acerca da iniciativa do réu em incitar o tumulto, bem como de seu dolo, estão afastadas pelo conjunto probatório coligido nos autos, nos moldes acima expostos. Além disso, o réu não compareceu em juízo para melhor elucidar a sua versão dos fatos.

Nesse contexto, ficou demonstrado que o réu praticou a conduta típica que lhe é imputada, consistente em provocar a torcida incitando violência em eventos esportivos.

Consta, além disso, que nas mesmas condições acima descritas, o réu desacatou policiais militares no exercício de suas funções.

No que se refere ao dolo no delito desacato, ensina a doutrina que:

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de desacato, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa. Assim, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente no sentido de desacatar, atuando, portanto, com o propósito de ofender, desrespeitar, menoscar, diminuir, desprestigiar o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. O agente, portanto, deve conhecer a qualidade de funcionário do sujeito passivo, sob pena de ser afastado o delito de desacato, permitindo, dependendo da hipótese concreta, a desclassificação para outra figura típica, a exemplo daquelas previstas no Capítulo V do Título I da Parte Especial do Código Penal, que prevê os crimes contra a honra. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. IV. 8ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012. p. 513)

Verifica-se, portanto, a configuração do elemento subjetivo do tipo sem qualquer dúvida, pois a intenção do acusado de ofender, desrespeitar, menoscar, diminuir, desprestigiar o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela é clara, na medida em que os xingou de "polícia de merda", "cuzão", inclusive dizendo ao sargento Paulo Henrique que ele só era homem porque estava fardado, mandando que ele tirasse a farda, como constou no depoimento do policial e boletim de ocorrência que deu ensejo à presente ação.

Assim, demonstrado está, de forma segura, que o réu também desacatou os ofendidos, conforme descrito na denúncia.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que não há nenhuma circunstância desfavorável ao réu (fls. 241/248), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, correspondente a 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime previsto no art. 41-B, da Lei n. 10.671/03, e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime previsto no art. 331, caput, do CP, pois, em atenção ao previsto no art. 59, I, CP, entendo ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime a aplicação da multa admitida alternativamente no preceito secundário deste tipo penal.

À mingua de agravantes e atenuantes, e de causas de aumento e diminuição de pena, mantenho a pena base na segunda e terceira fase da aplicação da pena.

Por fim, em razão do concurso material entre os crimes (art. 69, caput, CP), somo as penas acima aplicadas, totalizando 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, que torno definitiva.

Nos termos do art. 33, §2º, "c", CP, fixo o regime aberto para cumprimento da pena. Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Observados os requisitos legais (art. 44, CP), substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §2º, primeira parte, CP) de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, §3º, CP.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MARCELO POÇAS, como incurso no artigo 41-B da Lei n. 10.671/03 e artigo 331 do Código Penal, na forma do art. 69, CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §2º, primeira parte, CP) de

prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, §3º, CP.

Em caso de descumprimento, a pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade, a ser cumpridas no regime aberto.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos. Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA